KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI SELATAN | DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SUBDIT II PERBANKAN, FISMONDEV DAN TPPU • JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 16 MAKASSAR

TELAAHAN YURIDIS TAHAP II: KASUS MARIO LOBERTO

Dugaan Tindak Pidana Pemberian Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia (Pasal 35 UU No. 42/1999)

LPB / 779 / VIII / 2023 / SPKT / POLDA SULSEL • P-21 KEJARI MAKASSAR

1. IDENTITAS PERKARA & FAKTA FORMIL

Tersangka	**MARIO LOBERTO P. TAMPUBOLON** (Branch Manager PT KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Cabang Sudiang)
Dasar Laporan Polisi	Laporan Polisi Nomor: LPB/779/VIII/2023/SPKT/POLDA SULSEL
Pasal Sangkaan	**Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** jo. Lampiran II UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Surat P-21	Surat Kajari Makassar Nomor: `B-7820/P.4.10/Eku.1/09/2026` tanggal 29 September 2026
Jadwal Tahap II	Selasa, 13 Oktober 2026, Pukul 11.00 WITA di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Makassar
Status Penahanan	Selama penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sulsel, Tersangka Mario Loberto **TIDAK DITAHAN**

2. INTISARI PENDAPAT YURIDIS EKSEKUTIF

1. Pendampingan Penasihat Hukum (PH): TIDAK WAJIB (Fakultatif / Hak Tersangka).
Berdasarkan ketentuan **Pasal 56 ayat (1) KUHAP**, kewajiban mutlak pejabat (Penyidik/JPU) untuk menunjuk Penasihat Hukum prodeo hanya berlaku pada delik yang diancam pidana mati, penjara 15 tahun ke atas, atau bagi yang tidak mampu diancam penjara *di atas 5 tahun*. Karena ancaman maksimal Pasal 35 UU Fidusia adalah paling lama 5 tahun, maka pendampingan PH merupakan **hak tersangka (Pasal 54 KUHAP)**. Apabila Tersangka Mario Loberto datang sendiri tanpa didampingi PH, penyerahan Tahap II tetap **sah secara yuridis**, cukup dibuatkan Berita Acara / Surat Pernyataan Menolak Didampingi PH.

2. Kehadiran Pihak Keluarga: TIDAK WAJIB SECARA HUKUM ACARA.
KUHAP tidak membebankan syarat kehadiran keluarga dalam pelaksanaan Tahap II bagi tersangka dewasa. Namun secara strategi penanganan perkara, kehadiran keluarga sangat penting bagi tersangka untuk menjadi **penjamin permohonan penangguhan/pengalihan tahanan** apabila Penuntut Umum hendak melakukan penahanan rutan.

3. Kewenangan Penahanan: BERALIH PENUH KE JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU).
Status Tersangka Mario Loberto yang tidak ditahan oleh Penyidik Polda Sulsel **tidak mengikat Penuntut**

Umum. Begitu Berita Acara Tahap II ditandatangani, JPU berwenang penuh secara mandiri (Pasal 20 ayat 2 jo. Pasal 21 KUHAP) untuk langsung menahan tersangka di Rutan (menerbitkan Form T-4) atau mempertahankan status tidak ditahan/tahanan kota.

3. ANALISIS HUKUM ACARA & DINAMIKA PENAHANAN JPU

A. Konstruksi Sanksi Pidana Pasal 35 UU Fidusia jo. UU No. 1/2026

> *"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara mana pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,-" (Pasal 35 UU No. 42/1999).*

Dengan berlakunya asas penyesuaian pidana pada **UU No. 1 Tahun 2026**:

- Pidana minimum khusus 1 tahun dihapuskan.
- Penjara dan denda yang semula kumulatif disesuaikan menjadi alternatif/kumulatif.
- Denda disesuaikan dengan Kategori IV Pasal 79 KUHP Nasional (maksimal Rp 200.000.000,-).
- Batas maksimal hukuman penjara tetap **paling lama 5 (lima) tahun**.

B. Pemenuhan Syarat Penahanan Tahap Penuntutan (Pasal 21 KUHAP)

1. **Syarat Objektif Terpenuhi:** Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan. Karena ancaman pidana Pasal 35 UU Fidusia adalah tepat paling lama 5 tahun, syarat objektif terpenuhi bagi JPU untuk menahan Tersangka Mario Loberto.
2. **Pertimbangan Subjektif JPU:** JPU Kejari Makassar memiliki diskresi untuk menilai potensi tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau tidak hadir secara patuh pada agenda persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
3. **Praktik Penuntutan:** Pada perkara tindak pidana pembiayaan/perbankan, JPU sering kali menggunakan hak penahanan badan selama 20 hari pertama masa penuntutan guna mempercepat proses administrasi pelimpahan berkas ke Pengadilan.

4. REKOMENDASI SOP TAHAP II BAGI TIM PENYIDIK SUBDIT II

1. **Format Surat Panggilan Tahap II:** Tetap gunakan klausul standar formil: *"Dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dan/atau pihak keluarga."* Penggunaan kata 'dapat' menjamin hak asasi tersangka tanpa menimbulkan konsekuensi pembatalan jika ia hadir sendiri.
2. **Pemeriksaan Medis Hari-H (Biddokkes Polda Sulsel):** Tersangka Mario Loberto wajib diperiksa di Biddokkes/Klinik Polda Sulsel pada hari Selasa pagi, 13 Oktober 2026, untuk mendapatkan **Surat Keterangan Sehat Fisik dan Surat Bebas Narkoba**. Kejaksaan Negeri Makassar tidak akan menerima Tahap II tanpa dokumen dokter resmi yang diterbitkan pada hari yang sama.
3. **Administrasi Berita Acara Hak PH:** Apabila Tersangka Mario Loberto hadir tanpa didampingi penasihat hukum, Penyidik dan Jaksa Tahap II wajib menyodorkan formulir *Surat Pernyataan Menolak/Tidak Menggunakan Penasihat Hukum* bermeterai untuk ditandatangani tersangka, sehingga tidak ada celah praperadilan atau pembatalan dakwaan di persidangan.

4. **Edukasi Terhadap Tersangka & Penjamin Keluarga:** Sampaikan kepada Tersangka Mario Loberto bahwa status penahanan beralih sepenuhnya ke Jaksa Penuntut Umum. Disarankan agar pihak keluarga sah (istri atau orang tua) hadir mendampingi ke Kejari Makassar dengan membawa salinan KTP dan meterai, sehingga apabila JPU mempertimbangkan penahanan rutan, keluarga dapat langsung mengajukan **Surat Permohonan Penangguhan / Pengalihan Penahanan** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

5. DASAR HUKUM

- **UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP):** Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) & (4), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1).
- **UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:** Pasal 35.
- **UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:** Lampiran II.
- **Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:** Pasal 25.

Mengetahui,	Penyidik Pembantu,
KANIT SUBDIT II FISMONDEV	**SUBDIT II FISMONDEV**
.....	IBRAHIM SANDRE
AJUN KOMISARIS POLISI	BRIPKA NRP 87080897